

ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL

EXCLUSÃO DE ILICITUDE

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

- Atuação dentro dos parâmetros e determinações legais.

Se o agente pratica determinado fato em desacordo com a lei, pode ocorrer excesso e não mais estará acobertado pela excludente do estrito cumprimento do dever legal.

- Determinação prevista em lei.
- Somente agentes públicos podem invocar o estrito cumprimento do dever legal?

A maioria da doutrina entende que não. O exemplo clássico é o do advogado: o art. 342 do CP prevê o crime de falsa testemunha/falsa perícia. Sabemos que testemunhas não têm o direito de ficar em silêncio. Porém, advogado na situação de testemunha pode alegar o estrito cumprimento do dever legal para se calar diante de um depoimento e, assim, não responder pelo crime de falso testemunho.

O que abrange o “dever legal”?

- Obrigações resultantes de lei.
- Lei deve ser compreendida em sentido genérico. Ou seja, o dever legal pode ser oriundo da Constituição Federal, de lei ordinária, complementar, decretos, regulamentos e, até, decisões judiciais.
- Também pode ser oriundo de atos administrativos.

Pergunta-se: bombeiro/policial que dirija a viatura com excesso de velocidade para salvar a vida de alguém, mas, no caminho, atropela pedestre vindo a matá-lo. Esta situação encontra-se acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal?

Não, pois a lei não impõe que o agente aja com imprudência, negligência ou imperícia. O estrito cumprimento do dever legal é incompatível com o crime culposos.

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Deve, então, o agente público ser responsabilizado por homicídio culposo na direção de veículo automotor?

Não, uma vez que o policial/bombeiro agia em razão do estado de necessidade de terceiro ou legítima defesa de terceiro.



Pergunta-se: policial que troca tiros com um assaltante e vem a matá-lo está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal?

Não, pois a lei não impõe que o agente mate qualquer pessoa. Por outro lado, este policial estará acobertado pela legítima defesa, uma vez que estava se defendendo de uma agressão injusta atual.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/TJ-AC/TÉCNICO/2012) A execução de pena de morte feita pelo carrasco, em um sistema jurídico que admita essa modalidade de pena, é exemplo clássico de estrito cumprimento de dever legal.



COMENTÁRIO

A lei impõe que o carrasco assim proceda, sendo hipótese de estrito cumprimento de dever legal.

2. (CESPE/PF/DELEGADO/2004) Para prenderem em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadiram uma residência em que entrara o acusado, danificando a porta de entrada e sem mandado de busca e apreensão. Nessa situação, os policiais não responderão pelo crime de dano, pois agiram em estrito cumprimento do dever legal, que é causa excludente da ilicitude.



COMENTÁRIO

A lei impõe ao policial que efetue a prisão diante de uma situação flagrancial, ainda que venha a cometer eventualmente invasão de domicílio ou abuso de autoridade.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (UEG/PC-GO/DELEGADO/2013) Policial que, encontrando-se em situação de troca de tiros com delinquente, acerta um deles causando-lhe a morte, poderá ter excluída a ilicitude pela causa justificante:
- Estado de necessidade
 - Legítima defesa
 - Exercício regular de direito
 - Estrito cumprimento do dever legal

COMENTÁRIO

O policial age acobertado por causa justificante. No entanto, a lei não impõe ao policial que mate qualquer indivíduo. Em uma troca de tiros, age em legítima defesa, seja própria ou de terceiros.

GABARITO

1. C
2. C
3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
